

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 [10] 간이공사 계약 전 업무처리 부적정

관 계 부 서 ●소 ㉠부

조 치 부 서 ●소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

●소 ㉠부는 발전설비(부속설비 포함) 정비·유지 관리 업무를 담당하면서, ●소 #호기 및 #호기의 “P/H, C/H Battery Charger & UPS 정밀점검 및 회로개선”을 간이공사로 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「계약규정」에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있으며, 「계약규정시행세칙」에 따르면, 계약담당자는 동일 구조물 공사 및 단일공사로써 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할 하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「간이공사 업무처리 기준」을 보면, 공사감독원은 예정가격 이하로서 예정가격의 87.745% 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자를 공사수급인으로 선정하며, 계약체결 시 공사수급인의 구비서류는 「공사관리규정」에 따라 ‘계약보증금지급각서’ 등이 있으며, 「인지세법」에 따

른 인지세를 납부하도록 되어 있다.

또한 본 계약 건의 공사시방서에 따른 계약상대자의 자격요건은 「전기공사업법」에 의한 전기공사업을 등록한 자로 명시되어 있다.

따라서 계약은 경쟁입찰이 원칙이며, 발주 전 사전검토를 철저히 하여 분할 발주(동일업체와 수의계약)를 하지 않아야 하고, 또한 경쟁으로 인한 가격 인하의 기회를 상실하지 않도록 해야 하며, 간이공사 계약 추진 시에는 「간이공사 업무 처리 기준」에 따른 계약 절차 등을 준수하여야 하며, 발전소 설비의 안전성을 위하여 관련 설비에 전문성을 가진 사업자가 계약에 참여할 수 있도록 자격 요건을 정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 중 간이공사 계약 건을 확인 한 결과, “● ## P/H, C/H Battery Charger & UPS 정밀점검 및 회로개선 간이공사”와 “● ## C/H, P/H Battery Charger & UPS 정밀점검 및 회로개선 간이공사”의 경우, 동일한 역무의 공사로 전체 사업 내용이 확정이 되었음에도 통합하여 한 건의 일반경쟁입찰로 계약추진하여야 했음에도 ㉠부에서는 이를 시기적으로 분리하여 직접 간이공사 계약 #건으로 추진하였다.

이에 대해 ㉠부에서는 #호기의 경우 전원 시스템의 문제로 긴급 발주하였으며 #호기의 경우 설비 신뢰성 확보를 위해 추후 시행하였다고 하나, ####. ## ##. 수립한 “● #호기 P/H C/H Battery Charger & UPS 정밀점검 및 회로개선 공사 기본 계획(안)”을 살펴보면, 위 시행 품의 당시 #호기에 대해서도 계획예방정비(계획: ####. ##. ##. ~ ##. ##.) 중 시행하겠다고 계획하고 있고, 계획수립 시점과 #호기

공사계약까지 약 #개월의 시간이 있었던 점을 볼 때 통합하여 경쟁에 의한 방식으로 계약을 맺을 수 있는 충분한 상황임에도 #건의 간이공사로 분리 발주하였다.

그리고 본 간이공사 계약 건의 경우 예정가격 결정 이후 업체로부터 견적서 미수취(추정가격 산정 시에만 업체 견적 수취), 계약서상 계약보증금 미설정, '계약보증금 지급각서' 미수취, 인지세 미납부로 「인지세법」 미준수와 같은 「간이공사 업무처리 기준」 절차를 준수하지 않았다.

또한 위 공사의 공사시방서 주요 역무를 살펴보면, 제어부의 파형분석, 성능 진단 등 설비 정밀점검과 같은 엔지니어링 역무가 주된 내용임에도, 자격요건을 '전기공사업'으로 발주하였으므로 엔지니어링 역무를 수행할 수 있는 계약상대자가 계약을 이행할 수 있도록 자격요건을 정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●소 ㉠부는 감사의견에 동의하면서 향후에는 간이공사 계약 추진 시, 계약보증금 각서 징구 등 관련 절차를 준수하겠으며, 설비에 전문성을 가진 사업자가 참여할 수 있도록 자격요건을 보완하겠다고 하였다.

또한 ●소 ㉠부에서는 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치는 면책(주의→통보) 하기로 하였다.

조치할 사항 ●소장은

① 계약은 경쟁입찰이 원칙이며 경쟁으로 인한 가격 인하의 기회 상실 및 우수 업체의 입찰 참여 기회 보장 등을 위하여, 발주 전 사전검토를 철저히 하여 분할 발주하는 일이 없도록 재

발방지 방안을 수립하고, 소속 직원이 공유하는 방안을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

② 간이공사 계약 추진 시, 「간이공사 업무처리 기준」에 따른 예정가격 결정 이후 업체로부터 견적서 수취, 계약서상 계약보증금 설정 및 ‘계약보증금지급각서’ 징구 등 관련 절차가 준수되어 간이공사 계약 추진이 될 수 있도록 자체 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

③ 또한 발전 설비에 대한 점검, 진단과 같은 엔지니어링 역무에 대해서는 해당 엔지니어링 자격 요건을 가진 자가 계약을 수행할 수 있도록 자격 요건을 정하여 추진하시기 바랍니다.(권고)